

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6538/2539

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นาย อนุกุล แซ่ไค่ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ศาลจะสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดต่ำกว่าความเป็นจริงและราคาตลาดโดยมิได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าพนักงานของรัฐประเมินราคาทรัพย์สินพิพาทก่อนตามคำร้องของจำเลยที่ 1 จึงมิใช่เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาดบ้านและที่ดินทั้ง 2 รายการ รวม 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่มีผู้สนใจเข้าประมูลซื้อราคา ครั้งที่ 3 ที่ดินแปลงที่ 14 พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีผู้ซื้อราคา 2 ราย โจทก์เสนอราคาสูงสุด 650,000 บาท จำเลยที่ 1 คัดค้านว่าเป็นราคาต่ำ

เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าราคาที่โจทก์เสนอสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่เพื่อให้โอกาสแก่จำเลยที่ 1 จึงให้งดการขายและประกาศขายใหม่ ให้จำเลยที่ 1 หาผู้เข้าสูัราคาให้ได้ตามต้องการในนัดต่อไป มิฉะนั้นจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ครั้งที่ 4 ที่ดินแปลงที่ 14 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีผู้เข้าสูัราคา 2 ราย โจทก์เสนอราคาสูงสุด 650,000 บาท เท่ากับราคาประมูลในครั้งที่ 3 จำเลยที่ 1 ไม่สามารถหาผู้มาประมูลได้ แต่คัดค้านว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายแก่โจทก์ผู้ให้ราคาสูงสุด

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ต่ำกว่าราคาตามความเป็นจริงทำให้จำเลยที่ 1 เสียเปรียบและเสียหายอย่างมาก จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายที่ดินแปลงที่ 14 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 และประกาศขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าตามคำร้องไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกระเบียบอย่างไร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 มีความประสงค์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วให้ขายทอดตลาดใหม่การที่ศาลจะพิจารณาสั่งเพิกถอนได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ

แห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งบุคคลดังกล่าวชอบที่จะขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ แต่ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 กล่าวอ้างเพียงว่า การขายทอดตลาดได้ราคาต่ำไป และการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่ำกว่าความเป็นจริงและราคาตลาด อีกทั้งไม่ได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าพนักงานของรัฐได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินพิพาทประกอบก่อนด้วยถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบ ดังนี้ เห็นว่าตามคำร้องของจำเลยที่ 1 มิได้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอเพิกถอนคำสั่งตามคำร้องได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชัยนาท พันดาวงศ์-อากาศ บำรุงชีพ-มรินทร์ สุรดิษฐกร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ